

4. 매각결정취소에 따른 공매보증금 처리 지연

- 「압류재산매각업무요강」 제54조(매각결정의 취소) 제2항에 따르면 매수대금 납부를 최고 하여도 매수인이 지정된 기한까지 납부하지 아니하여 매각결정을 취소하는 경우에는
 - 매각결정 취소일에 공매보증금에서 공사의 체납처분비를 공제한 후 잔여금액은 위임관서의 체납액을 충당하고 남은 금액을 체납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 감사대상기간(2016. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.) 동안 서울동부 지역본부에서 매각 잔대금 불납에 따른 매각결정 취소시의 공매보증금 정리 실태를 점검한 결과
 - 체납자 000(◆◆◆세무서, XXXX-XXXXX-XXX) 소유 압류재산의 경우는 2016. 7. 18. 낙찰자(000)를 결정하고, 낙찰자에게 잔대금 납부를 최고하였는데도 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아 2016. 8. 30. 매각결정을 취소하였으나 입찰 시 입금된 공매(계약)보증금을 매각결정 취소일로부터 27일이 지난 2016. 9. 26. 정리⁴⁾하는 등
 - [표 4]와 같이 총 10건, 64,441천 원의 공매보증금을 매각결정 취소일로부터 짧게는 1일, 길게는 27일이 지나서 정리한 사실이 있음

4) 공매보증금을 지연하여 반환 시 체납세액에 대한 가산금 등의 증가로 불필요한 민원이 발생할 우려가 있음

[표 4] 공매보증금 지연 처리 현황

(단위 : 일, 천 원)

순 번	위 임 관 서	관 리 번 호	체 납 자	매각결정 취소 일자 (A)	보 증 금 처 리 일 자 (B)	경과 일수 (B-A)	공매 보 증 금 (이자포함)	공매보증금 처리내역		
								체 납 처 분 비 (A)	기 관 인 계 (B)	합 계 (A+B)

“ 기재 생략 ”

【 조치할 사항 】

- ◇ 서울동부지역본부장은 매각 잔대금 불납에 따른 매각결정 취소 시 체납처분비를 충당하고 남은 공매보증금에 대하여는 신속히 위임관서에 인계하여 정리하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)

5. 국유재산에 대한 변상금 부과 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조(변상금부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금 사전 통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 한다고 되어 있고⁵⁾
 - 같은 요강 제41조(변상금 부과 시기) 제2항에 따르면 최초 무단 점유 사실이 확인된 후 국유재산을 계속하여 무단점유 중인 자에 대한 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음연도 2개월 이내에 연1회 정기적으로 부과 고지하도록 되어 있음
 - 따라서, 국유재산에 대한 무단 점유 사실이 확인되어 변상금을 부과한 이후에도 국유재산에 대한 무단 점유가 지속되는 경우에는 연1회 정기적으로 변상금 사전예고 통지를 하고 변상금 부과 고지를 하여야 함
- 그런데, 2018. 3. 2. 기준 서울동부지역본부에서 변상금 사전 통지 후 변상금을 부과 고지 한 사실이 있는 국유재산 중 연간 변상금이 50만 원 이상인 101필지에 대한 변상금 정기 부과 실태를 표본으로 점검한 결과
 - ‘서울특별시 ◆◆구 ●●동 △△△-△△(대, △△△.△m²)’ 소재 국유 재산은 무단점유자 남영태가 일부 면적인 △△△m²를 2007. 10 .1.부터 공장부지로 계속 무단점유하고 있는데도 무단점유 기간 종기를

5) 「행정절차법」 제14조에 따르면 행정처분인 변상금 사전예고 통지 및 변상금 부과고지는 송달이 되지 않으면 법적으로 효력이 없음